



Protocollo n., del

Al Tecnico

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, per l'affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione".

CUP (Codice Unico di Progetto): **C87H21000240002** CIG (Codice Identificativo Gara): **881014272B**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", giusta determinazione a contrarre n° 233 del 05.07.2021;

INVITA

il soggetto in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in argomento intendendosi con l'avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito:

- 1. Amministrazione Aggiudicatrice:** Comune di Squillace, Piazza Municipio n° 1, 88069 Squillace (CZ); tel. 0961/914020 – fax 0961/914019 – sito: <http://comune.squillace.cz.it>;
- 2. Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 (art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020¹);
- 3. Luogo di esecuzione:** Squillace (CZ);
- 4. Importo del servizio:** € 80.556,71 (euro ottantamila cinquecentocinquante e 71/100), oltre C.N.P.A.I.A. 4% (€ 3.222,27) ed I.V.A. in misura di legge al 22% (€ 17.722,48).
Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

¹ Fino al **31 dicembre 2021** l'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2000 prevede l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria di importo superiore ad € 75.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria. Tuttavia, il limite della soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di architettura mediante procedura negoziata con invito a 5 operatori è stato stabilito dall'art. 1 comma 259 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (finanziaria 2020) che prevede "per il **periodo 2020-2023**, che i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture ed i servizi.

qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di sopralluogo, indagine ed ispezione, nonché i contatti con il RUP che si svilupperanno per tutto l'arco temporale del servizio tecnico richiesto. Rimane espressamente inteso che l'importo del servizio resta forfettario ed invariabile.

L'iniziativa è finanziata dalla Regione Calabria - Dipartimento “Istruzione e Cultura” con i fondi previsti dalla Convenzione Rep n° 9088 del 15 aprile 2021 tra la Regione Calabria-Dipartimento “Istruzione e Cultura” ed il Comune di Squillace.

- 5. Descrizione dell'incarico:** l'incarico professionale in affidamento riguarda le attività afferenti alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi il “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Codice CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

Il progetto si dovrà comporre degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010, ovvero essere adeguati alle norme vigenti al momento della data di consegna alla Stazione Appaltante. In particolare:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE LAVORI
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

- 6. Copertura assicurativa:** di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale di importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00. Qualora l'operatore economico sia in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore a quello richiesto dal presente appalto, lo stesso deve in sede di offerta, a pena di esclusione, presentare l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione così come prevede l'art. 83 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016.
- Qualora l'operatore economico risulti aggiudicatario dovrà dotarsi, alla firma del disciplinare d'incarico, di copertura assicurativa specifica per l'intervento progettato con riferimento alle categorie progettate che abbia la durata minima di 5 anni.

Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara.

7. **Pagamento:** la liquidazione del compenso tecnico-professionale è subordinata all’effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione Calabria - Dipartimento “Istruzione e Cultura”.
8. **Termine di esecuzione:** Il servizio professionale richiesto dovrà essere reso entro, e non oltre, il seguente programma temporale e decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione dell’incarico:
- ✓ entro 30 gg. dovrà essere redatto il Progetto Definitivo dell’intervento che sarà avviato, a cura del Comune di Squillace, al percorso autorizzativo con gli Enti esterni preposti, con l’obiettivo di acquisire le necessarie autorizzazioni;
 - ✓ entro i successivi 15 gg. dovrà essere redatto il Progetto Esecutivo.

Il termine massimo complessivo è, pertanto, pari a 45 giorni.

Tale termine massimo sarà oggetto di offerta in diminuzione in sede della procedura negoziata da esperire con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal punto 13 lett. e) della presente lettera d’invito.

Non saranno, comunque, ritenute ammissibili le offerte che prevedono termini inferiori a 30 giorni complessivi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (ovvero 10 giorni di riduzione per il progetto definitivo e 5 giorni di riduzione per il progetto esecutivo).

9. **Soggetti ammessi alla gara:**

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento².

10. **Requisiti per la partecipazione alla gara:**

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:

10.1. **Requisiti di ordine generale** (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Sono esclusi i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

10.2. **Requisiti di idoneità professionale** (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

I requisiti minimi di natura professionale sono definiti dalla presenza di: un tecnico laureato; un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008); un giovane professionista nel caso di RTP; tutti iscritti ai rispettivi Ordini o Albi professionali.

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali

² In base a quanto previsto dall’art. 2.3 della determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione non comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento poiché secondo la giurisprudenza è sufficiente, al fine di dimostrare la presenza del giovane professionista nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore, dipendente o altro) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento.

di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

10.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) Fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente procedura, per un importo non inferiore a UNA volta l'importo a base d'asta.

10.4. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) Avvenuto **espletamento** negli ultimi **dieci anni di servizi** analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per ogni categoria non inferiore a UNA volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ogni categoria.

11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n° 111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

12. Penali: in caso del mancato rispetto delle tempistiche indicate al punto n° 8 per cause dipese dal professionista incaricato, allo stesso verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, fino all'ammontare massimo del 10 % dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite, il responsabile del procedimento procederà alla proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'appaltante rileverà per iscritto l'eventuale infrazione. Decorso tale termine l'appaltante provvederà, previa comunicazione di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della fidejussione pari all'ammontare della penale comminata. È fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

13. Criterio di aggiudicazione: la miglior candidatura, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi³:

- a) **Professionalità** desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
- b) **Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta** desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **Proposta progettuale** offerta desunta da illustrazione grafica, descrittiva o fotografica;
- d) **Percentuale di ribasso economica** da applicarsi alle prestazioni normali⁴, alla percentuale per rimborso spese, alla percentuale per le prestazioni professionali speciali ed agli importi per le prestazioni accessorie;
- e) **Riduzione percentuale del tempo** previsto per l'espletamento del servizio.

I fattori ponderali⁵ che verranno assegnati agli elementi di cui sopra saranno i seguenti⁶:

- ✓ per l'elemento a) peso 20
- ✓ per l'elemento b) peso 25
- ✓ per l'elemento c) peso 25

³ Tali elementi sono stati dedotti dall'abrogato art. 266 del d.P.R. 207/2010 (i cui principi risultano ancora validi). In alternativa si suggerisce di fare riferimento ad uno o più dei criteri elencati all'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2006 s.m.i..

⁴ Non sussistendo più alcun limite sulla inderogabilità dei minimi tariffari.

⁵ La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100.

⁶ Tali parametri possono eventualmente essere scoposti in più sub-parametri con distinti sub-pesi (a discrezione della Stazione Appaltante).

- ✓ per l'elemento d) peso 15
- ✓ per l'elemento e) peso 15

I Criteri metodologici per l'assegnazione dei singoli punteggi relativi ai parametri tecnici (lett. a e b) sono esplicitati nel disciplinare di gara.

Si precisa che la determinazione del punteggio relativo alle offerte presentate avverrà utilizzando il metodo per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla formula ed il procedimento contenuti nel disciplinare di gara. Il criterio di ponderazione delle offerte viene riassunto dalla presente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d + E_i \cdot P_e$$

Si rinvia al disciplinare di gara per la puntuale specificazione delle modalità di svolgimento delle operazioni gara e di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice.

14. Avvalimento:

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall'art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell'art. 89 citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

15. Cause di esclusione:

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16. Termine di validità dell'offerta:

gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

17. Indirizzo:

il medesimo di cui al punto n° 1, presso l'Ufficio Protocollo.

18. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:

i soggetti invitati alla procedura negoziata ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai medesimi concorrenti.

19. Procedura di ricorso:

alla data indicata al punto n° 13, in seduta pubblica l'autorità di gara provvederà ad aprire i plichi e procederà a:

- a. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CALABRIA, sede di Catanzaro;
- b. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i ricorsi avverso la presente lettera d'invito possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ex art. 120, comma 5, D.Lgs. n° 104/2010.

20. Altre Informazioni:

- a. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Macaluso, domiciliato presso la sede di cui al punto n° 1;
- b. le dichiarazioni essenziali che devono essere rese sono quelle alle lettere a), b), c), d), e), f) del modello "Allegato A";
- c. la S.A. procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente;
- d. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e. in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;

- f. in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari;
- g. per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale;
- h. il disciplinare di incarico sarà stipulato nel termine di n° 7 giorni dalla data di aggiudicazione;

21. Trattamento dati personali:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tecnico tel. 0961.914020 - fax 0961.914019, mediante l'indirizzo PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it o recandosi personalmente presso gli uffici comunali.

Allegati:

- All. A Domanda partecipazione.
- All. 1 Dichiarazione art. 80.
- All. 2 Dichiarazione sostitutiva.
- All. 3 Dichiarazione.
- All. 4 Scheda referenze professionali.
- All. 5 Offerta economica.
- All. 6 Determinazione corrispettivi.
- Modello_DGUE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Antonio Macaluso)